汕头市龙华建筑总公司“10.25”美兰玉海豪庭高处坠落事故调查报告

2021 年 10 月 25 日 17 时许，在海口市美兰区滨江路 48 号玉海豪庭项目施工区域 3 号楼 21 层发生一起高处坠落事故，该事故造成重伤 1 人。

事故发生后，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，美兰区人民政府成立了汕头市龙华建筑总公司“10.25”美兰区玉海豪庭项目高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。调查组成员由美兰区应急管理局、区纪委监委、区住建局、市综合行政执法局美兰分局、市公安局美兰分局、区总工会、白沙街道办事处等单位相关人员组成。同时，事故调查组聘请了相关行业领域专家参与事故调查工作。

一、基本情况

(一)事故发生单位概况

1、建设单位：海南潮昌投资有限公司，法定代表人叶振汉，统一社会信用代码：91460000730063863X，经营范围：房地产开发经营，自由房屋租赁及咨询服务。

2、施工单位：汕头市龙华建筑总公司，法定代表人陈毓章，统一社会信用代码：91440507192804854Q，经营范围：

房屋工程建筑；城市道路工程建筑；建筑安装业；建筑装饰业；房地产开发经营；园林景观工程的设计、施工；花木的栽培、养护。2019 年 04 月 16 日，该公司与海南潮昌投资有限公司签订《玉海豪庭项目建设工程施工合同》，承建范围包括：项目用地面积 32.37 亩，总建筑面积为 72081.78 平方米，其中住宅面积 52923.81 平方米，公建楼面积 3486.34 平方米， 地下室面积 15671.63 平方米。工程概算投资额或建筑安装工程费共计：5.4 亿元。（见附件 1）

3、监理单位，海口民建建设工程监理有限公司，法定代表人韩敏，统一社会信用代码：91460100721234595L，经营范围：房屋建筑工程监理（甲级），市政公用工程监理乙级，工程招标代理。2019 年 07 月 31 日，该公司与海南潮昌投资有限公司签订《建设工程监理合同》，在本项目中，该公司负责监理的范围内容为：施工阶段监理。（见附件 2）

4、劳务分包单位：海南冠盛建筑劳务有限公司，法定代表人王平，统一社会信用代码：91469028MA5RD46277，经营范围：施工劳务作业；建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、铁路工程、机电工程、特种工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程、地基基础工程、桥梁工程、隧道工程、输变电子工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、电子智能化工程、

消防设施工程、防水防腐保温工程、环保工程、机械设备租赁；工程项目管理、商务代理、劳务派遣服务、企业信息咨询、财务咨询、税务咨询。2019年05月08日，该公司与汕头市龙华建筑总公司签订了《建设工程劳务分包合同》，分包工程承包范围：按发包人提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及包含的内容（除发包方明确直接发包工程外），均由承包方负责施工。具体内容如下：建筑工程（包括基坑土方、支护、桩基础工程、主体结构工程、砌筑工程、室内抹灰及找平工程、防水工程、屋面工程、外墙装饰工程、铝合金门窗等）安装工程（包括室内给排水、电气照明、其它专业预留预埋工程等）

（二）事故相关人员

1.叶琼州（海南潮昌投资有限公司总经理，男，汉族，住址：海南省海口市美兰区海甸三东路大龙别墅B10栋，身份证号：**********）。

2.杨启峰（汕头市龙华建筑总公司海南片区主要负责人，男，汉族，住址：汕头市龙湖区珠池街道华美庄北区7栋603房，身份证号：**********）。

3.陈泓任（海口民建建设工程监理有限公司专业工程师，男，汉族，住址：海口金牛岭58号海南农垦建工集团公司G型商业铺面1-01A号，身份证**********）。

4.刘恒（汕头市龙华建筑总公司技术负责人，男，汉族，住址：海口市文明东路滨江温泉花园 c 区 7 栋 E403，身份证**********）。

4.卿中廷（玉海豪庭项目建筑工地泥工班班组长，男，汉族，住址：湖南省隆回南岳庙太平村 6 组 16 号，身份证**********）。

5.陈显军（海口民建建设工程监理有限公司项目总监，男，汉族，住址：海口金牛岭 58 号海南农垦建工集团公司 G 型商业铺面 1-01A 号，身份证**********）。

6.李海英（女，汉族，住址：四川省宣汉县柏树镇东岳村 1 组 30 号，身份证**********）。

二、事故发生的经过及应急救援情况

（一）事故的经过

2021 年 10 月 25 日 17 时许，海南冠盛建筑劳务有限公司雇佣的工人李海英在玉海豪庭 3 号楼西单元 21 层通风井处砌筑墙体搬运材料砂浆，由于安全意识淡薄，贪图便利，施工作业时多次从洞口防护不到位的通风井盖板上行走，导致盖板移位，最终踩空跌落至 17 楼盖板上受伤。

（二）事故应急处理情况

事故发生后，项目工地相关负责人及管理人员迅速赶到现场，在第一时间按规定上报事故的情况，并逐级向建设主管部门报告，当天 21 时 30 分左右，项目部紧急召开由安全生产负责人、总工室、质安、工程、工会及项目部等有关人员会议，宣布成立“玉海豪庭项目”10.25 事故处理小

组，由项目经理牵头，总工室、质安部、负责做好现场保护，并配合上报有关部门对事故现场进行勘探、取证，派专人到医院配合抢救伤者，工程部和项目部对做事故停工现场的隐患整改及有关工作的安排，工会和项目部负责做伤者家属的安抚工作。

坠楼事故发生后，美兰区政府各级领导高度重视，要求项目切实保障好伤者医疗费等相关费用，后续汕头市龙华建筑总公司支付医疗费总计约46万元，在伤者治疗期间给伤者家属胡伟琼支付生活费及护工费6万元，

2021年12月9日，汕头市龙华建筑总公司派专人协助胡玮琼办理出院并转入海南省人民医院康复科手续，坚持每天对背部，腿部肚子进行针灸和按摩治疗，后续赔偿工作正在进一步协商处理中。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1、伤者李海英在搬运砌筑砂浆时，自身安全意识淡薄，贪图便利，违章作业，明知通风井盖板防护不到位却多次在有高坠安全隐患的盖板上行走搬运砂浆，导致盖板受力不均移位，发生坠楼重伤事故。

2、汕头市龙华建筑总公司洞口防护不到位，经现场测量，伤者李海英坠楼处通风井洞口尺寸为130mm*80mm，根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 4.2.1要求，洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施：当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板，但施工单位汕头市龙华建筑

总公司仅仅对通风井口用两根方木支撑，上面铺设盖板遮挡，不符合洞口防护的要求，盖板在人员多次行走之下移位，发生高坠事故。

（二）事故间接原因

汕头市龙华建筑总公司未履行安全生产管理职责，没有真正落实监理公司提出的整改意见，为了赶工期抢进度，仅对洞口做了不符合安全技术要求的简单防护，在明知事发楼层通风井防护不到位的情况下仍然组织人员进行施工作业，安全培训教育和安全技术交底流于形式，没有及时发现制止施工人员危险作业行为，导致发生高坠事故。

海口民建建设工程监理有限公司未履行安全生产监督职责，虽然在2021年12月24日发现施工现场存在通风井盖板的安全防护存在隐患并下达监理通知单，但未及时发现和制止工地在隐患还没有整改到位的情况下继续施工作业的违法行为，督促隐患整改流于形式，导致发生安全事故。

（三）事故性质

汕头市龙华建筑总公司"10.25"美兰玉海豪庭高处坠落事故是一起洞口防护不到位、工人违章作业引发的高坠重伤一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的处理建议

(一)对于相关单位的处理意见

1、汕头市龙华建筑总公司是玉海豪庭项目的安全生产工作责任主体，未履行安全生产管理职责，对洞口防护不符合技术标准，没有真正落实事故隐患整改和隐患排查治理工作，没有及时纠正施工人员违章冒险作业行为，导致生产安全事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五

二十八条、四十一、四十四条等对事故发生负有责任，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定进行处理。

2、海口民建建设工程监理有限公司，未履行安全生产监督职责，虽然发现了事故现场存在通风井盖板安全防护不到位的隐患，但发现后却没有督促施工单位将隐患整改到位，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，对事故发生负有责任，建议由海口市住房和城乡建设局依照有关法律法规的规定进行处理。

(二)对于相关人员的处理意见

1、杨启锋作为汕头市龙华建筑总公司海南区域业务的负责人，未履行安全生产法规定的安全生产管理职责，没有及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致生产安全事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条等规定，对该起事故负有责任，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定进行处理。

2、刘恒作为玉海豪庭建筑施工工程项目技术负责人，未履行安全生产职责，对3号楼施工现场通风井洞口防护技术标准认识不清，仅仅按照行业惯例对洞口进行防护，致使作业现场的通风井盖板防护不符合技术要求，致使隐患存在，发生生产安全事故，违反《建设工程安全生产管理条

例》第二十七条等规定，对该起事故的发生负有责任，建议由海口市住房和城乡建设局依照有关法律法规的规定进行处理。

4、陈显军是海口民建建设工程监理有限公司的总监理师，未履行安全生产管理职责，对施工现场通风井盖板安全防护不到位没有及时跟进整改，没有及时制止危险作业行为，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条等规定，对事故发生负有责任，建议由海口市住房和城乡建设局依照有关法律法规的规定进行处理。

五、事故防范和整改措施建议

汕头市龙华建筑总公司作为玉海豪庭项目的施工单位，要总结事故教训，严格落实安全生产主体责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行安全生产工作职责，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”，加强现场安全管理，杜绝“三违”现象，建立健全安全生产管理制度和落实岗位安全责任，强化“三宝、四口、五临边”安全技术规范和安全管理的认识落实事故隐患整改和隐患排查治理工作，杜绝类似事故再次发生。

海口民建建设工程监理有限公司作为玉海豪庭项目的监理单位，要认真履行安全生产监督管理职责，发现隐患既要及时下达监理通知单，又要督促跟进隐患整改，不落实整改就不能开工作业，杜绝安全隐患整改的“形式主义”及时纠正违章冒险作业行为，杜绝类似事故再次发生。

汕头市龙华建筑总公司"10.25 美兰

玉海豪庭高处坠落事故调查组

2022 年 5 月 16 日